

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 843/2533

นายแก้ว สหพันธ์

โจทก์

นายสง่า วัชรภรณ์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ แม้เหตุที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นำมาพิพากษายกฟ้องต่างกันก็ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 ศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลย และเห็นว่าคำแถลงของจำเลยไม่ใช่ความเท็จ คดีไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริงว่าคำแถลงของจำเลยไม่ใช่ความเท็จ แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยวินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่ผู้เสียหายอันเป็นการยกฟ้องโดยอาศัยข้อกฎหมาย เหตุที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นำมาเป็นเหตุพิพากษายกฟ้องจึงต่างกัน ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220

ศาลฎีกาสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่แม้การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์นำมาเป็นเหตุ

พิพากษายกฟ้องโจทก์ต่างกันก็ตาม ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง"

(พินิจ จิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

หมายเหตุ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 เดิม ซึ่ง บัญญัติ ว่า " ห้าม มิให้ คู่ความ ฎีกา ใน คดี ซึ่ง ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ พิจารณา ฟ้อง โจทก์ โดย อาศัย ข้อเท็จจริง " ได้ ถูก ยกเลิก และ ให้ ใช้ ข้อความ ใหม่ โดย พระราชบัญญัติ แก้ไข เพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 มาตรา 13 แทน ดังนี้ " ห้าม มิให้ คู่ความ ฎีกา ใน คดี ที่ ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ พิจารณา ฟ้องโจทก์ " ตาม มาตรา 220 เดิม นั้น ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ จะ ต้อง พิจารณา ฟ้องโจทก์ โดย อาศัย ข้อเท็จจริง จึง จะ ต้องห้าม มิให้ คู่ความ ฎีกา เช่น คำพิพากษาฎีกาที่ 281-282/2521 " โจทก์ ฟ้อง ขอ ให้ ลงโทษ จำเลย ที่ 1 และ ที่ 2 ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย ที่ 1 ผิด ตาม มาตรา 288 จำเลย ที่ 2 ผิด ตาม มาตรา 290 ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก ฟ้อง จำเลย ที่ 2 ดังนี้ ข้อหา ตาม มาตรา 288 เฉพาะ จำเลย ที่ 2 ถูก ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ พิจารณา ฟ้อง โดย อาศัย ข้อเท็จจริง แล้ว โจทก์ จะ ฎีกา ข้อเท็จจริง ใน ข้อหา นี้ ไม่ได้ คง ฎีกา ได้

เฉพาะ ข้อหา ตาม มาตรา 290 เท่านั้น " และ แม้ ศาลชั้นต้น กับ ศาลอุทธรณ์ จะ ยกฟ้อง โจทก์ โดย อาศัย ข้อเท็จจริง ต่างกัน ก็ ฎีกา ข้อเท็จจริง ไม่ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 2725/2517, 887/2503, 2813/2524) แต่ ถ้า ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้องโจทก์ โดย อาศัย ข้อกฎหมาย ทั้ง สอง ศาล ก็ ดี ศาลชั้นต้น หรือ ศาลอุทธรณ์ ศาลใด ศาลหนึ่ง พิพากษายกฟ้อง โดย อาศัย ข้อเท็จจริง อีก ศาลหนึ่ง ยกฟ้อง โดย อาศัย ข้อกฎหมาย ก็ ดี ย่อม ไม่ต้องห้าม ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง (คำพิพากษาฎีกาที่ 1075/2514, 753/2525) และ การ ต้องห้าม ฎีกา ตาม มาตรา 220 เดิม นั้น ต้องห้าม ฎีกา เฉพาะ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง เท่านั้น ส่วน ปัญหาข้อกฎหมาย ฎีกา ได้ เสมอ (คำพิพากษาฎีกาที่ 3944-3945/2526 คำสั่ง คำร้อง ที่ 158/2528) แต่ มาตรา 220 ที่ แก้ไข ใหม่ นี้ ไม่มี ข้อความ ว่า โดย อาศัย ข้อเท็จจริง แสดง ว่า ไม่ว่า ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ จะ พิพากษายกฟ้อง โจทก์ โดย อาศัย ข้อเท็จจริง หรือ ข้อกฎหมาย ก็ ต้องห้าม มิให้ ฎีกา ทั้งสิ้น และ ต้องห้าม ฎีกา ทั้ง ข้อเท็จจริง และ ข้อกฎหมาย ทั้งนี้ ตาม นัย คำพิพากษาฎีกาที่ 191/2532 ที่ ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า " การ พิจารณา ว่า โจทก์ จะ ฎีกา ได้ หรือไม่ ต้อง พิจารณา ตาม บท กฎหมาย ที่ ใช้ อยู่ ใน ขณะ ยื่นฎีกา คดี นี้ ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์ จึง ฎีกา ไม่ได้ แม้ เป็น ปัญหาข้อกฎหมาย เพราะ ต้องห้าม ตาม มาตรา 220 ที่ แก้ไข ใหม่ ซึ่ง ใช้ บังคับ อยู่ ใน ขณะที่ โจทก์ ยื่นฎีกา " ทั้งนี้ ไม่ว่า เหตุ ที่ ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ นำ มา พิพากษายกฟ้อง นั้น จะเป็นเหตุ เดียว กัน หรือ ต่างกัน ดัง คำวินิจฉัย ใน คำสั่ง คำร้อง ของ ศาลฎีกา ที่ บันทึกลง นี้ ประดิษฐ์ เอกมณี